

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 장기 체납 국유재산 변상금 회수를 통한 국유재산 관리 실효성 제고 및 국고증대 기여
2. 소관부점 : 00부점
3. 내 용 :

가. 업무개요

00부점 00지사는 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제36조에 따라 무단점유자에 대해 변상금을 징수하고, 같은 세칙 제12조에 따라 수탁부동산을 대부하는 업무를 수행하고 있다.

나. 업무 처리 경과

00지사는 0000.00.00. 지자체 관리 국유재산 일괄수탁에 따라 인수된 '000'(잡종지, 00m²)에 소재한 국유재산([그림 13] 참고)을 관리해오고 있었는데

[그림 13] 000

“기재생략”

해당 국유재산은 수탁 이전부터 00가 농지 및 잡종지(사무실·동물사육장)로 나누어 사용해왔으며, 농지 부분은 0000.00.00.부터, 잡종지 부분은 0000.

00.00.부터 각각 지자체와 체결된 대부계약을 00지사가 승계해서 관리 중이었다.

그러나 0000년부터 00의 재정난이 지속되면서, 잡종지 부분에 대한 대부료 납부가 중단되었고, 이에 00지사는 두 차례에 걸쳐 변상금을 부과⁵¹⁾하여 일부 금액(00백만 원)이 납부되었지만 0000.0월 기준 총 체납액은 000백만 원(원금 00백만 원, 이자 00백만 원)에 달하였는데

체납액이 일반적인 변상금 채권액에 비해 상당히 큰 수준이었고, 00가 00000000라는 사회적활동을 담당하는 점을 감안하여 균형 있는 조정이 필요한 사안이었다.

이에 00지사는 기 변상금 부과내역, 무단점유 기간, 00 납부여력 및 조직 운영상황을 종합적으로 분석 후, 0000.00.00. 00지사장이 00 관계자와 직접 대면하여 00를 설득, 000.0월부터 0000.00월까지 총 00회에 걸쳐 총 체납액 00백만 원이 납부되었다.

하지만, 0000.0월부터 다시 납부가 중단되어 00와 심층면담을 진행한 결과, 00는 잔여 체납 변상금의 경우 납부 가능하지만 신규로 발생할 변상금과 대부료에 대해서는 재정적 부담을 느끼고 있음이 확인되었다.

이에 00지사는 00 사정을 고려하여 000의 현실적인 예산확보 · 집행 시점을 파악, 그에 따른 분납방식의 상환계획(안)을 제시하였는데 해당 상환계획(안)에는 ① 대부료율보다 변상금요율이 00% 높고, ② 대부계약 체결 시 적용되는 고시이자율(0000.00월 기준 00%)이 연체이자율(00%)보다 낮은 점 등 구체적인 수치를 근거로 한 재정부담 완화 효과 등이 포함

51) (변상금 부과 기간) (생략)

되어 있어 이를 통해 정상적인 대부계약을 체결하는 것이 추가비용 부담을 방지하고 법적·행정적 안정성을 확보할 수 있는 실질적인 방안을 설명함으로써 납부 유인을 제공하였다.

다. 실적 또는 성과

본 건은 체납 기간이 장기화되고 변상금 금액 규모도 큰 경우로, 단순한 납부 촉구만으로는 실질적 회수가 어려워 관리자급의 직접 대응과 담당자의 관련 규정에 근거한 전략적 설득이 유기적으로 작동하여 자발적 납부를 유도한 사례이며

0000.0월 최초 면담 이후 총 00백만 원(0000년 00백만 원, 0000년 00백만 원)의 변상금을 수납하였고, 이 후 00백만 원에 해당하는 추가 변상금⁵²⁾ 부과는 물론, 00백만 원(연간 대부료)에 해당하는 대부계약⁵³⁾을 원활하게 분납계약 체결함에 따라, 향후 00백만 원의 추가적인 국고 수입 증대⁵⁴⁾가 예상된다.

4. 조치할 사항

00부점장은 적극적인 업무수행을 통해 장기 체납 국유재산에 대한 변상금 회수 및 대부계약 체결 등 국고 수입 증대에 기여한 00지사를 격려하고 해당 내용을 전 부점에 전파하시기 바랍니다. (통보)

52) (변상금 부과 기간) 0000.00.00. ~ 0000.00.00.

53) (대부 기간) 0000.00.00. ~ 0000.00.00.

54) 0000.0월말 기준 00백만 원 수납완료